

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

4498/2532

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ไอทีเอฟ จำกัด

นางโสภา พันธุ์พิทักษ์

นายสิน จันทรู กับพวก

โจทก์

ผู้ร้อง

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 288

ผู้ร้องกับจำเลยอยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสได้ร่วมกันประกอบธุรกิจ และใช้เงินซึ่งทำมาหาได้ด้วยกันซื้อทรัพย์สินที่โจทก์นำยึดทรัพย์ดังกล่าว จึงเป็นของผู้ร้องกับจำเลยร่วมกัน ผู้ร้องซึ่งเป็นเจ้าของรวมจึงร้องขอตทรัพย์ไม่ได้

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องให้จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ร่วมกันชำระหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ และค้ำประกัน ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองชำระเงินพร้อมดอกเบี้ย จำเลยทั้งสองไม่ชำระ โจทก์นำบังคับคดียึดทรัพย์สิน ๓ รายการ คือ สิทธิการเช่าโทรศัพท์ เครื่องแยกสายโทรศัพท์มาสเตอร์คอนโทรล และเครื่องนาฬิกาตอกบัตรเวลา

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ทรัพย์สินที่โจทก์นำยึดเป็นของผู้ร้อง ขอให้ปล่อยทรัพย์สินที่ยึด

โจทก์คัดค้านว่าทรัพย์สินเหล่านั้นเป็นของจำเลยที่ ๒ ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า ทรัพย์สินที่ยึดทั้ง ๓ รายการเป็นของจำเลยที่ ๒ มีคำสั่งให้ยกฟ้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาวินิจฉัยมีว่า จำเลยที่ ๒ ผู้เป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษา เป็นเจ้าของทรัพย์ที่ยึดหรือไม่ เห็นว่าข้อเท็จจริงได้ความจากคำเบิกความของนายธีรพงษ์ ป้อมสะแกผู้รับมอบอำนาจจากผู้ร้องว่า ผู้ร้องกับจำเลยที่ ๒ เป็นสามีภรรยาและอยู่กินด้วยกันแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ตามสำเนาภาพถ่ายทะเบียนบ้านเลขที่ ๑๑๘/๔ หมู่ ๒ ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เอกสารหมาย ค.๑ มีชื่อจำเลยที่ ๒ เป็นเจ้าบ้านและมีชื่อผู้ร้องกับบุตรของผู้ร้องกับจำเลยที่ ๒ จำนวน ๒ คน คือเด็กหญิงกัลยา พันธุ์พิทักษ์ เกิดปี พ.ศ. ๒๕๑๗ กับเด็กชายสุวัจชัย พันธุ์พิทักษ์ เกิดปี พ.ศ. ๒๕๑๘ อยู่ในทะเบียนบ้านด้วย ซึ่งบ้านเลขที่ ๑๑๘/๔ นี้ก็คือที่ตั้งโรงแรม ๗๓ ที่จำเลยที่ ๒ ได้รับใบอนุญาตเปิดโรงแรมในปี ๒๕๒๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมาย ร.๗ อันเป็นสถานที่เดียวกันกับบ้านที่ผู้ร้องกับจำเลยที่ ๒ และบุตรอาศัยอยู่ด้วยกันนั่นเองนอกจากนี้ข้อเท็จจริงยังได้ความจากคำเบิกความของนายธีรพงษ์พยานผู้ร้องอีกว่าโรงแรมและที่ดินที่ปลูกโรงแรมเป็นของผู้ร้อง ผู้ร้องได้นำไปขายฝากนางศิริพรอนุเคราะห์ดีลก ไว้ ตามหนังสือสัญญาขายฝากที่ดินเอกสารหมาย ร.๓ และ ร.๔ ข้อเท็จจริงจึงเชื่อได้ว่าผู้ร้องกับจำเลยที่ ๒ ซึ่งอยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรส ได้ร่วมกันประกอบธุรกิจกิจการโรงแรม ๗๓ และเงินที่นำไปใช้ซื้อทรัพย์ที่โจทก์นำยึดเป็นเงินของผู้ร้องกับจำเลยที่ ๒ ซึ่งทำมาหาได้ร่วมกันหาใช้เป็นของผู้ร้องหรือจำเลยที่ ๒ ฝ่ายเดียวดังที่ผู้ร้องและโจทก์อ้างไม่ ทรัพย์ที่โจทก์นำยึดจึงเป็นของจำเลยที่ ๒ กับผู้ร้องร่วมกัน ผู้ร้องซึ่งเป็นเจ้าของรวมจึงร้องขัดทรัพย์ไม่ได้

พิพากษายืน.

(เจียร ยุงทอง-ประชา บุญวนิช-สัมฤทธิ์ ไชยศิริ)

ศาลแพ่ง - นายสถิตย์ สิทธิลักษณ์

ศาลอุทธรณ์ - นายประพัฒน์ อุฑาภาพ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ